

# 개 선 요 구

1. 제 목 : 업무지원직 수습 재평가에 관한 사항

2. 관계기관 : ◀◀◀◀실

3. 내 용

## 가. 업무개요

우리공단은 정부의 공공부분 비정규직의 정규직 전환 정책에 따라 경비, 청소, 완화의료도우미, 조리원 등을 정규직으로 채용하고 업무지원직으로 구분하여 관리하고 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

공단 「업무지원직 인사관리 시행세칙」 제10조(수습)에 따르면 업무지원직 직원의 수습기간은 3개월을 원칙으로 하고 수습성적이 미흡한 경우에는 3개월의 범위에서 수습기간을 연장할 수 있으며, 수습기간 종료 직전 수습성적에 대한 평가를 실시한다고 정하였습니다.

또한 같은 세칙 제15조(근로계약의 해지 등)제1항제2호에 따르면 수습 중인 업무지원직 직원이 자질이 부족하거나 수습성적이 불량할 때 계약을 해지할 수 있고, 제10조에서는 평가 평균점수가 총점의 40% 미만이면 인사위원회 의결을 거쳐 근로계약을 해지할 수 있으며, 60% 미만이면 제1항 단서에서 규정한 수습성적이 미흡한 경우로 보고 수습기간 연장 후 재평가 시에도 평균점수가 60% 미만일 때는 인사위원회 의결을 거쳐 근로계약을 해지할 수 있다고 하였습니다.

그리고 구 「근로기준법」 및 이 법을 준용한 「업무지원직 인사관리 시행세칙」 제16조(계약해지 등의 예고)에서는 사용자는 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 하며, 수습 중인 사람은 적용하지 않는다고 정하였습니다.

한편 구 「근로기준법 시행령」 제16조(수습근로자의 정의)에서 “수습 사용 중인 근로자”란 수습사용한 날부터 3개월 이내인 자를 말한다고 정의하고 있어서, 공단 규정상 수습근무자도 3개월의 근무기간이 경과하면 법적으로 수습근무자가 아니므로 30일전에 해고 예고를 하거나 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 합니다.

따라서 업무지원직의 수습연장에 따른 해고예고수당을 지급하지 않기 위해서는 재평가 결과 미흡인 직원에게 30일 전에 해고예고 통보를 하여야 하며, 30일 전에 통보를 위해서는 1차 평가 후 2개월 이내에 하여 평가를 실시할 필요성이 있습니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 중앙보훈병원에서는 업무지원직 정○실과 홍○순의 수습평가를 [표 1]과 같이 '18.08.28.하였으나 평가결과 미흡으로 수습기간을 연장하였고 연장 3개월 종료 직전인 '18.11.19.에 재평가하여 정○실은 해고, 홍○순은 정규직으로 전환하였으나, 정○실의 경우 3개월 이상의 근무기간이 경과되고 수습연장 기간 종료도 임박하여 해고예고수당을 지급하고 근로계약을 해지하였습니다.

그 결과 30일 전에 평가하여 해고예고를 하였다면 지급하지 않아도 될 정○실 30일분의 통상임금 1,802천 원이 해고예고수당으로 지급되었습니다.

**[표 1] 업무지원직 평가 및 재평가 내역**

| 직종    | 업무      | 사번     | 이름  | 1차평가      |    | 재평가       |    | 비고                                         |
|-------|---------|--------|-----|-----------|----|-----------|----|--------------------------------------------|
|       |         |        |     | 일자        | 결과 | 일자        | 결과 |                                            |
| 업무지원직 | 완화의료도우미 | 1841○○ | 정○○ | 18.08.28. | 미흡 | 18.11.19. | 미흡 | ·'18.11.30. 퇴사(직권면직)<br>· <b>해고예고수당 지급</b> |
|       |         | 1840○○ | 홍○○ | 18.08.28. | 미흡 | 18.11.19. | 보통 | ·'18.11.30. 수습해지                           |

또한 「근로기준법」 중 예고해고의 적용 예외에 관한 부분이 2019.01.15. [표 2]와 같이 개정되어서 「업무지원직 인사관리 시행세칙」도 「근로기준법」을 준용하여 세칙정비가 필요합니다.

[표 2] 근로기준법 및 시행령 개정 내역

| 근로기준법 및 시행령                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 공단 업무지원직<br>인사관리 시행세칙                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개정 전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 개정 후                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| <p>제35조 예고해고의 적용 예외</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 일용근로자로서 3개월을 계속 근무하지 아니한 자</li> <li>2. 2개월 이내의 기간을 정하여 사용된 자</li> <li>3. [단순위헌]</li> <li>4. 계절적 업무에 6개월 이내의 기간을 정하여 사용된 자</li> <li>5. 수습 사용 중인 근로자</li> </ol> <p>「근로기준법 시행령」 제16조(수습근로자의 정의) 법 제35조 제5호에서 “수습 사용 중인 근로자”란 수습사용한 날부터 3개월 이내인 자를 말한다.</p> | <p>제26조(해고의 예고)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 근로자가 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우</li> <li>2. 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우</li> <li>3. 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우</li> </ol> <p>제35조 : 삭제<br/>「근로기준법 시행령」 제16조 : 삭제</p> | <p>제16조(계약해지 등의 예고)제2항</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 일용근로자로서 3개월을 계속 근무하지 아니한 사람</li> <li>2. 2개월 이내의 기간을 정하여 고용된 사람</li> <li>3. 계절적 업무에 6월 이내의 기간을 정하여 고용된 사람</li> <li>4. 수습 중인 사람</li> </ol> |

4. 관계기관 의견 : ◀◀◀◀실에서는 감사결과를 수용하면서 「업무지원직 인사관리 시행세칙」을 개정할 것이라고 하였으며, 개정 전에도 소속기구에 전파하여 유사사례가 발생되지 않도록 하겠다고 하였습니다.

## 5. 조치할 사항

### ○ 관리이사는

- 업무지원직 재평가 결과에 따른 근로계약 해지 시 해고예고수당이 발생되지 않도록 재평가일을 1차 평가 후 2개월 이내에 하고, 개정된 근로기준법도 준용하여 「업무지원직 인사관리 시행세칙」을 개정하시기 바랍니다.(개선)